

*"Ugh... I don't have a fever!"
- Makise Kurisu*

PPKN

September 27, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1 Menerapkan Sila-Sila Pancasila	1
1.1 Rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka	1
1.1.1 Perumusan Dasar Negara	1
1.1.2 Pengesahan Dasar Negara	1
1.1.3 Nilai-Nilai Luhur dalam Perumusan dan Pengesahan Dasar Negara . . .	2
1.2 Sikap dan Nilai Komitmen Para Pendiri Negara	3
1.3 Dinamika Dasar Negara Pancasila	3
1.3.1 Perkembangan Konstitusi di Indonesia	3
1.3.2 Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950	3
1.3.3 Sidang Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959	4
1.3.4 Peristiwa G30S PKI dan Hari Kesaktian Pancasila	4
1.3.5 Penetapan Rumusan Resmi Pancasila Berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 1968	4
1.4 Keterkaitan dan Makna Sila-Sila Pancasila	5
1.4.1 Keterkaitan Antarsila Pancasila	5
1.4.2 Makna Sila-Sila Pancasila	5
1.5 Pancasila sebagai Ideologi Negara	7
1.5.1 Pengertian dan Asal-Usul Ideologi	7
1.5.2 Ciri-Ciri Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup	7
1.5.3 Fungsi dan Peran Ideologi	8
1.5.4 Kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia	8
1.5.5 Syarat Pancasila Memenuhi sebagai Dasar Negara NKRI	9
1.5.6 Pengamalan Pancasila dan Visi Indonesia	9
1.6 Monumen Kapsul Waktu dan Impian Pemuda Indonesia	11
1.6.1 Arsitektur dan Makna Simbolis Monumen	11
1.7 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Akar Historis	11
1.7.1 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma	11
1.8 Asal Mula Pancasila Menurut Teori Kaelan dan Notonagoro	11
1.8.1 Asal Mula Tidak Langsung	11
1.8.2 Asal Mula Langsung (Empat Kausa Notonagoro)	12
1.9 Tataran Nilai, Norma, dan Investasi Mental Karakter	12
1.9.1 Tiga Tataran Nilai Ideologi Pancasila	12
1.9.2 Kedudukan Norma dan Pembangunan Karakter	12
1.10 Pembudayaan Pancasila dan Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara	12
1.10.1 Tiga Prinsip Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara	12

1.11 Strategi Perubahan dan Aplikasi Kehidupan Sehari-hari	13
1.11.1 Langkah Prioritas Agenda Transformasi	13
1.11.2 Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari	13
2 Membangun Demokrasi dan Budaya Berkonstitusi	14
2.1 Tujuan Pembelajaran	14
2.2 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara	14
2.2.1 Penerapan di Lingkungan Masyarakat	14
2.2.2 Penerapan di Lingkungan Bangsa dan Negara	14
2.3 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945	14
2.3.1 Kedudukan dan Pengertian Konstitusi	14
2.3.2 Kedudukan terhadap Pancasila dan Karakteristik Kehadiran UUD	15
2.3.3 Pentingnya Kesadaran Berkonstitusi	15
2.4 Pentingnya Konstitusi, Unsur, dan Muatan Pokok	15
2.4.1 Tiga Unsur Tubuh Konstitusi Menurut Savornin Lohman	15
2.4.2 Tiga Muatan Pokok Konstitusi Menurut J.G. Steenbeek	15
2.4.3 Gagasan Konstitusionalisme dan Konvensi Ketatanegaraan	15
2.5 Sejarah Penyusunan UUD NRI Tahun 1945	16
2.5.1 Proses Perumusan dalam Sidang BPUPK	16
2.5.2 Kronologi Pembahasan Rancangan UUD	16
2.5.3 Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI	16
2.6 Arti Penting Konstitusi dan Peringatan Hari Konstitusi	17
2.6.1 Periodisasi Konstitusi di Indonesia	17
2.6.2 Keistimewaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	17
2.6.3 Peringatan Hari Konstitusi	17
2.7 Peran Tokoh Kasman Singodimedjo	18
2.8 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18
2.8.1 Isi dan Tujuan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	18
2.8.2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental	19
2.8.3 Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan	19
2.8.4 Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal-Pasalnya	20
2.9 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945	20
2.10 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945	22
2.10.1 Masa Awal Kemerdekaan dan Era Kabinet	22
2.10.2 Masa Konstitusi RIS	22
2.10.3 Masa UUDS 1950	22

2.10.4	Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama	23
2.10.5	Masa Orde Baru	23
2.10.6	Masa Reformasi	23
2.11	Pergantian dan Perubahan Konstitusi	24
2.11.1	Sifat dan Prosedur Perubahan Konstitusi	24
2.11.2	Kesepakatan Dasar Perubahan UUD NRI Tahun 1945	24
2.11.3	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD NRI Tahun 1945	24
2.12	Peran Mahkamah Konstitusi	25
2.12.1	Sejarah Pembentukan dan Status	25
2.12.2	Kewenangan dan Kewajiban MK	25
2.12.3	Peran Utama MK	25
2.13	Hak dan Kewajiban Warga Negara	25
2.13.1	Pengertian dan Sifat Hubungan Hak dan Kewajiban	25
2.13.2	Pasal-Pasal Hak dan Kewajiban dalam UUD NRI Tahun 1945	26
2.13.3	Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan	26
2.14	Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945	27
2.14.1	Pasal 28F	27
2.14.2	Pasal 28G	27
2.14.3	Pasal 28H	27
2.14.4	Pasal 28I	27
2.14.5	Pasal 28J	28
2.15	Bela Negara	28
2.16	Pendidikan dan Kebudayaan	28
2.16.1	Pasal 31	28
2.16.2	Pasal 32	28
2.17	Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	28
2.17.1	Pasal 33	28
2.17.2	Pasal 34	29
2.17.3	Contoh Hak Warga Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari	29
2.17.4	Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari	29
2.18	Pentingnya Kesadaran Berkonstitusi	30
2.18.1	Pengertian Kesadaran Berkonstitusi	30
2.18.2	Penerapan Kesadaran Berkonstitusi	30
2.18.3	Tingkatan Kesadaran Berkonstitusi	30
2.18.4	Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara	31
2.19	Perilaku Demokratis dalam Era Keterbukaan Informasi	31
2.19.1	Pengertian Demokrasi Pancasila	31

2.19.2	Pemahaman Demokrasi secara Normatif dan Empiris	32
2.19.3	Hakikat dan Etimologi Demokrasi	32
2.19.4	Klasifikasi Bentuk Demokrasi	32
2.20	Prinsip-Prinsip Demokrasi	33
2.20.1	Prinsip Demokrasi Menurut Henry B. Mayo	33
2.20.2	Perbedaan Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi Totaliter	33
2.20.3	Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal	33
2.21	Indikator Demokrasi	33
2.21.1	Indikator Demokrasi Menurut Afan Gaffar	33
2.22	Keterbukaan Informasi Publik	34
2.22.1	Pengertian dan Keharusan Keterbukaan Informasi	34
2.22.2	Klasifikasi Informasi Publik	34
2.23	Perilaku Demokratis dan Budaya Positif	34
2.23.1	Musyawarah Membuat Kesepakatan Bersama	34
2.23.2	Menumbuhkan Budaya Positif	34
2.23.3	Menghargai Kebinekaan	34
2.23.4	Menghormati Perbedaan Pilihan	35
2.23.5	Kesetaraan Gender	35
2.23.6	Kebebasan yang Bertanggung Jawab	35
2.23.7	Tanggung Jawab Warga Negara dalam Demokrasi Pancasila	35
2.24	Kemerdekaan Berpendapat	35
2.24.1	Dasar Hukum Kemerdekaan Berpendapat	35
2.24.2	Contoh Perilaku Demokrasi Pancasila di Lingkungan Masyarakat	36
2.24.3	Contoh Perilaku Demokrasi Pancasila di Lingkungan Bangsa dan Negara	36

1 MENERAPKAN SILA-SILA PANCASILA

1.1 Rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka

1.1.1 Perumusan Dasar Negara

- Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPK KRT Radjiman Wedyodiningrat meminta para anggota menyampaikan pandangannya.
- Pembentukan Panitia Kecil (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Ir. Sukarno untuk menampung serta memeriksa usul-usul tertulis dari anggota BPUPK.
- Pembentukan Panitia Sembilan untuk mempertemukan pandangan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam.
- Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, KH Abdul Kahar Moezakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, KH Wachid Hasjim, dan Mr. Mohammad Yamin.
- Panitia Sembilan menyetujui rancangan Pembukaan UUD pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

1.1.2 Pengesahan Dasar Negara

- Setelah kekalahan Jepang dari Sekutu, BPUPK dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Ir. Sukarno dan Wakil Ketua Drs. Mohammad Hatta.
- Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang untuk menentukan dan mengesahkan konstitusi negara.
- Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan mendasar terhadap naskah Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa:
 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
 2. Kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada alinea keempat diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
 3. Redaksi sila kedua disempurnakan menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
 4. Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" diganti menjadi "Presiden ialah orang Indonesia Asli".
 5. Pasal 29 ayat (1) disesuaikan menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Hasil keputusan penting Sidang PPKI (18 hingga 20 Agustus 1945):
 - Sidang 18 Agustus 1945: Mengesahkan UUD NRI Tahun 1945, memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional.
 - Sidang 19 Agustus 1945: Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan menetapkan 12 kementerian.
 - Sidang 20 Agustus 1945: Membentuk Komite Nasional Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.

1.1.3 Nilai-Nilai Luhur dalam Perumusan dan Pengesahan Dasar Negara

- Menghargai Pendapat: Anggota sidang mendengarkan pendapat dari pimpinan maupun anggota lain secara sopan, jelas, dan tertib tanpa memotong pembicaraan.
- Rendah Hati: Para tokoh tidak egois dengan pandangan masing-masing dan bersedia menerima kesepakatan yang lebih sesuai untuk kepentingan bangsa dan negara.

1.2 Sikap dan Nilai Komitmen Para Pendiri Negara

Para tokoh pendiri negara menunjukkan berbagai sikap dan nilai komitmen luhur dalam proses perumusan dan pengesahan dasar negara Indonesia:

- **Kerja Keras:** Anggota BPUPK bekerja keras secara aktif dan mengerahkan segenap pikiran serta kemampuan untuk merumuskan dasar negara melalui sidang dan kompromi politik.
- **Keberanian:** Mengakomodasi dan menghadapi berbagai risiko di bawah tekanan pemerintah pendudukan Jepang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.
- **Rela Berkorban:** Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
- **Menerima Keputusan Rapat:** Mengedepankan sikap ikhlas dan terbuka dalam menerima setiap keputusan musyawarah, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sesuai dengan pendapat pribadi.
- **Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan:** Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, seperti toleransi tokoh-tokoh Islam yang menyetujui perubahan rumusan Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dengan tokoh dari wilayah Indonesia timur.
- **Melaksanakan Keputusan Bersama:** Menjalankan kesepakatan dasar negara secara rasional, konsisten, dan penuh rasa tanggung jawab.

1.3 Dinamika Dasar Negara Pancasila

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat dinamika perkembangan konstitusi dan pengukuhan rumusan dasar negara Pancasila.

1.3.1 Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak awal kemerdekaan:

1. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949: Berlaku UUD NRI Tahun 1945.
2. Periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950: Berlaku Konstitusi RIS.
3. Periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959: Berlaku UUD Sementara 1950 (UUDS 1950).
4. Periode 5 Juli 1959 hingga sekarang: Kembali berlaku UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian mengalami amandemen pada kurun waktu 1999 hingga 2002.

1.3.2 Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950

Meskipun susunan redaksi Pancasila dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 mengalami penyesuaian istilah (seperti Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, dan Kedaulatan Rakyat), nilai-nilai dan prinsip pokok dari setiap sila secara substansial tidak mengalami perubahan.

1.3.3 Sidang Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- Berdasarkan Pasal 134 UUDS 1950, Konstituante dibentuk melalui Pemilu 1955 untuk menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950.
- Konstituante bersidang di Bandung sejak November 1956 hingga Juli 1959, terbagi ke dalam tiga blok utama: Blok Pancasila (274 kursi), Blok Islam (230 kursi), dan Blok Sosio-Ekonomi (10 kursi).
- Karena perdebatan yang sengit dan tidak pernah tercapainya mayoritas dua per tiga suara untuk mengesahkan rancangan UUD baru, terjadi kemacetan politik.
- Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945.
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengukuhkan rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 sebagai rumusan resmi dasar negara yang mengikat secara hukum dan konstitusional.

1.3.4 Peristiwa G30S PKI dan Hari Kesaktian Pancasila

- Pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi aksi pemberontakan oleh gerakan PKI yang bertujuan mengganti ideologi negara Pancasila menjadi ideologi komunis.
- Pasukan pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi, yaitu:
 1. Jenderal TNI Ahmad Yani
 2. Letnan Jenderal TNI Raden Soeprapto
 3. Letnan Jenderal TNI Mas Tirtodarmo Haryono
 4. Mayor Jenderal TNI Donald Isaac Panjaitan
 5. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman
 6. Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo
 7. Kapten Czi Pierre Andreas Tendean
- Korban gugur lainnya dalam peristiwa ini mencakup Brigadir Polisi Satsuit Tubun, Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto, dan Letnan Kolonel Katamso Darmokusumo.
- Melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang keberhasilan bangsa dalam mempertahankan ideologi Pancasila.
- Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

1.3.5 Penetapan Rumusan Resmi Pancasila Berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 1968

Untuk menyeragamkan penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila secara baku, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 dengan susunan sila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1.4 Keterkaitan dan Makna Sila-Sila Pancasila

1.4.1 Keterkaitan Antarsila Pancasila

- Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling menjiwai, mendasari, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi dasar utama dan pedoman moral yang memimpin seluruh sila lainnya.
- Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) merupakan perwujudan langsung dari nilai Ketuhanan dalam interaksi sesama manusia.
- Sila ketiga (Persatuan Indonesia) dijiwai oleh nilai kemanusiaan untuk menjaga keutuhan bangsa di atas perbedaan.
- Sila keempat (Kerakyatan) menjalankan sistem kedaulatan rakyat dan musyawarah yang berlandaskan Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan.
- Sila kelima (Keadilan Sosial) merupakan muara dan tujuan akhir dari pelaksanaan seluruh sila Pancasila.
- Simbol-simbol sila Pancasila meliputi: Bintang (Sila 1), Rantai (Sila 2), Pohon Beringin (Sila 3), Kepala Banteng (Sila 4), serta Padi dan Kapas (Sila 5).

1.4.2 Makna Sila-Sila Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa

- Menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi (negara agama) dan bukan pula negara sekuler.
- Menurut Mohammad Hatta, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sendi pokok penggerak dan pembimbing moral bagi seluruh sila Pancasila.
- Menurut Ki Hajar Dewantara, nilai Ketuhanan memberikan pencerahan dan kehidupan bagi bangsa seperti sinar matahari dan air jernih.
- Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Kemanusiaan menekankan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- Kata adil bermakna bahwa setiap keputusan dan tindakan harus objektif serta tidak sewenang-wenang.
- Kata beradab menunjukkan bahwa tata kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai budaya, susila, dan norma sosial yang berlaku.

1.5 Pancasila sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi mengandung landasan pemikiran, cita-cita, serta pedoman norma yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.5.1 Pengertian dan Asal-Usul Ideologi

- Etimologi: Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *idea* (memandang, melihat, ide, gagasan, konsep, atau cita-cita) dan *logos* (ilmu pengetahuan atau teori). Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
- Sejarah Istilah: Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destut de Tracy pada masa Revolusi Prancis (tahun 1796) sebagai suatu program sosial-politik yang diharapkan membawa perubahan institusional di Prancis.
- Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
- Pengertian Umum: Kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan.
- Pengertian Menurut Ramlan Surbakti:
 1. Ideologi Fungsional: Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.
 2. Ideologi Struktural: Sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan serta tindakan yang diambil oleh penguasa.

1.5.2 Ciri-Ciri Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Ciri-Ciri Ideologi Terbuka

- Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan moral serta budaya masyarakat sendiri.
- Dihasilkan melalui musyawarah dan konsensus bersama masyarakat.
- Bersifat dinamis, reformis, serta luwes (fleksibel) dalam mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai dasarnya.
- Mampu mewadahi dan mempersatukan keberagaman suku, ras, agama, dan golongan.
- Menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara.

Ciri-Ciri Ideologi Tertutup

- Cita-cita dan nilainya dipaksakan dari luar masyarakat oleh kelompok tertentu.
- Bukan merupakan tradisi atau cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
- Menuntut kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang bersifat kaku dan mutlak.
- Berisi tuntutan konkret serta operasional yang diajukan secara dogmatis.

Pandangan Frans Magnis Suseno tentang Ideologi Terbuka Menurut Frans Magnis Suseno (1991), ideologi terbuka ditandai oleh tiga hal utama:

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya dan masyarakat sendiri.
2. Merupakan hasil konsensus seluruh masyarakat, bukan milik sekelompok orang.
3. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi perlu menggali kembali implikasi nilai falsafah tersebut sesuai tantangan zamannya.

1.5.3 Fungsi dan Peran Ideologi

- Fungsi Utama: Sebagai jembatan penghubung yang mengoperasikan pemahaman menjadi komitmen, pemikiran deskriptif menjadi normatif, pemikiran dan komitmen menjadi tindakan nyata, serta pandangan lokal menjadi pandangan universal.
- Sumber Motivasi: Memberikan semangat dan dorongan kepada individu maupun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
- Sarana Pendidikan Politik: Menjadi pegangan bagi warga negara untuk memahami, menghayati, dan mempolakan tingkah laku sesuai norma yang berlaku.
- Pedoman Moral Warga Negara: Menjadi penuntun perilaku agar terhindar dari penyimpangan moral seperti penyalahgunaan narkoba dan korupsi.
- Penyaring (*Filter*) Budaya dan Nilai Luar: Membentengi bangsa dari ancaman radikalisme, ujaran kebencian, serta berita bohong (*hoaks*) yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
- Penyeimbang Harmoni Sosial: Menurut Kholid O. Santosa (2004), Pancasila mengutamakan harmoni dengan menyeimbangkan kepentingan bersama dan kepentingan individu, berbeda dengan liberalisme yang individualistis atau komunisme yang meniadakan individu.

Pandangan Para Pakar mengenai Fungsi Ideologi

- Cahyono (1986): Ideologi sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual.
- Setiardja (2001): Ideologi sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi pendiri (*founding fathers*) kepada generasi penerus.
- Hidayat (2001): Ideologi sebagai kekuatan yang memberi semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.
- Yudi Latif (2021): Ideologi menawarkan kerangka penjabaran mengenai tertib sosial (*social order*) yang diidealisasikan. Keterbukaan Pancasila terbentuk melalui *overlapping consensus* (titik temu dari keragaman) yang beroperasi di ruang publik sebagai *civil religion* tanpa dimonopoli oleh negara.

1.5.4 Kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia

- Pandangan Hidup Bangsa: Berkedudukan dalam kehidupan berbangsa nonformal sebagai budaya, norma, dan pandangan hidup yang memandu komunitas masyarakat.

- Dasar Negara: Berkedudukan dalam kehidupan bernegara formal sebagai asas penyelenggaraan negara dan sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan.
- Ideologi Negara: Berkedudukan sebagai penuntun negara dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan nasional.
- Meja Statis dan *Leitstar* Dinamis:
 1. Meja Statis: Pancasila sebagai landasan kokoh yang mempersatukan segala keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan.
 2. *Leitstar* Dinamis: Pancasila sebagai bintang penuntun yang menggerakkan dan mengarahkan bangsa dalam merespons tantangan zaman secara fleksibel dan adaptif.

1.5.5 Syarat Pancasila Memenuhi sebagai Dasar Negara NKRI

Pancasila memenuhi syarat utama sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia karena:

1. Mampu menampung keadaan masyarakat Indonesia yang pluralistik dan menjamin kebebasan beragama (Sila Pertama).
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab (Sila Kedua).
3. Mampu mengikat dan mempertahankan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke (Sila Ketiga).
4. Menjamin berlangsungnya sistem demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia sesuai budaya bangsa (Sila Keempat).
5. Menjamin terwujudnya keadilan sosial serta keharmonisan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima).

1.5.6 Pengamalan Pancasila dan Visi Indonesia

- Pengamalan Ideologi: Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan harus diamalkan dalam seluruh penyelenggaraan negara.
- Visi Indonesia 2045: Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia untuk menjadi negara yang unggul, maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adil dan makmur.
- Tujuh Impian Indonesia (2015–2085) menurut Bappenas:
 1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.
 2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan memegang teguh nilai etika.
 3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.
 4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi.
 5. Terbangunnya infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik.
7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

1.6 Monumen Kapsul Waktu dan Impian Pemuda Indonesia

Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 November 2018. Monumen ini menjadi tempat menyimpan impian dan harapan pemuda dari 34 provinsi di Indonesia yang dikumpulkan sejak tahun 2015 melalui Ekspedisi Kapsul Waktu. Impian-impian tersebut akan dibuka kembali pada tahun 2085.

1.6.1 Arsitektur dan Makna Simbolis Monumen

- Arsitektur monumen dirancang oleh Yori Antar Awal dengan mengadopsi unsur budaya lokal Papua.
- Bangunan utama terinspirasi dari menara perang Suku Dani dan memiliki lima akses masuk yang merepresentasikan lima suku asli Merauke, yaitu Suku Malind, Muyu, Mandobo, Mappi, dan Auyu.
- Ukuran monumen memiliki makna khusus terkait tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yakni lebar 17 meter, tinggi 8 meter, dan panjang 45 meter.
- Bagian dalam monumen dihiasi relief sejarah perjalanan Republik Indonesia, Pancasila, serta kebudayaan Papua.
- Memiliki luas kawasan 2,5 hektar, dengan 1,5 hektar difungsikan sebagai alun-alun dan ruang terbuka publik bagi masyarakat.

1.7 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Akar Historis

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang hidup dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila memberikan corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.

1.7.1 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma

- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipetik dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada akhir abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit.
- Ungkapan ini terdapat dalam pupuh 139 bait 5 yang menegaskan toleransi keberagaman agama (Buddha dan Siwa) serta semangat persatuan.
- Para pendiri bangsa mengutip semboyan ini sebagai simbol persatuan dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk.

1.8 Asal Mula Pancasila Menurut Teori Kaelan dan Notonagoro

Menurut Kaelan, asal mula Pancasila dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asal mula tidak langsung dan asal mula langsung.

1.8.1 Asal Mula Tidak Langsung

Asal mula tidak langsung adalah nilai-nilai Pancasila yang sudah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan, terkandung dalam adat istiadat, budaya, serta agama bangsa Indonesia.

1.8.2 Asal Mula Langsung (Empat Kausa Notonagoro)

1. Kausa Materialis (Asal Mula Bahan): Nilai-nilai Pancasila digali dari kebudayaan, adat istiadat, dan nilai religius masyarakat Indonesia.
2. Kausa Formalis (Asal Mula Bentuk): Rumusan Pancasila dibentuk dan dirumuskan dalam sidang BPUPK serta Panitia Sembilan.
3. Kausa Efisien (Asal Mula Karya): Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang sah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
4. Kausa Finalis (Asal Mula Tujuan): Tujuan dirumuskannya Pancasila adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.

1.9 Tataran Nilai, Norma, dan Investasi Mental Karakter

1.9.1 Tiga Tataran Nilai Ideologi Pancasila

- Nilai Dasar: Nilai fundamental dan universal yang bersifat abstrak, mencakup nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
- Nilai Instrumental: Penjabaran nilai dasar ke dalam kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta lembaga negara.
- Nilai Praksis: Realisasi konkret nilai dasar dan instrumental dalam pengalaman kehidupan sehari-hari.

1.9.2 Kedudukan Norma dan Pembangunan Karakter

- Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma moral (etika) dan norma hukum. Kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- Ir. Sukarno menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi Mental untuk mengikis mentalitas terjajah akibat kolonialisme.
- Tiga fase revolusi bangsa menurut Ir. Sukarno meliputi Physical Revolution (1945–1949), Survival (1950–1955), dan Investment (human skill, material investment, serta mental investment).

1.10 Pembudayaan Pancasila dan Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara

Pembudayaan Pancasila memerlukan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence). Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau disosialisasikan, melainkan harus dibudayakan pada tiga ranah peradaban: dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

1.10.1 Tiga Prinsip Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara

1. Ing Ngarso Sung Tulodo: Di depan memberikan teladan dan contoh yang baik.
2. Ing Madyo Mangun Karso: Di tengah-tengah membangun semangat, niat, dan prakarsa bersama.
3. Tut Wuri Handayani: Di belakang memberikan dorongan, dorongan moral, dan kepercayaan.

1.11 Strategi Perubahan dan Aplikasi Kehidupan Sehari-hari

1.11.1 Langkah Prioritas Agenda Transformasi

Menurut Yudi Latif, terdapat lima langkah prioritas untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas penerapan Pancasila:

1. Revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap Pancasila.
2. Mengembangkan kerukunan dan inklusi sosial melalui dialog lintas agama dan budaya.
3. Mendorong terwujudnya keadilan sosial berbasis nilai ekonomi Pancasila.
4. Memperkuat internalisasi Pancasila dalam produk hukum dan kebijakan publik.
5. Menumbuhkan dan mempromosikan keteladanan agen sosial dan kenegaraan.

1.11.2 Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Di Lingkungan Keluarga

- Memecahkan masalah dengan berdiskusi dan bermusyawarah.
- Menghormati dan menyayangi segenap anggota keluarga.
- Membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah secara gotong royong.

Di Lingkungan Sekolah

- Disiplin mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah.
- Bersikap toleran terhadap keberagaman di lingkungan sekolah.
- Membantu teman yang sedang tertimpa musibah.
- Melaporkan tindakan perundungan kepada guru.

2 MEMBANGUN DEMOKRASI DAN BUDAYA BERKONSTITUSI

2.1 Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia.
2. Menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membangun kesadaran untuk mematuhi konstitusi.
4. Mengidentifikasi penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar di Indonesia.
5. Menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi.

2.2 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

2.2.1 Penerapan di Lingkungan Masyarakat

- Rukun dengan sesama tetangga.
- Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama.
- Menghormati sesama warga.
- Tolong-menolong membantu warga yang terkena musibah.

2.2.2 Penerapan di Lingkungan Bangsa dan Negara

- Menyampaikan pendapat atau aspirasi secara bertanggung jawab.
- Menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman.
- Memberikan bantuan kepada saudara sebangsa yang sedang tertimpa bencana alam.
- Mematuhi hukum yang berlaku.

2.3 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

2.3.1 Kedudukan dan Pengertian Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua produk hukum atau perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis (*documentary constitution*) atau UUD, dan konstitusi tidak tertulis (*non-documentary constitution*) atau konvensi.

Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* dan bahasa Inggris *constitution* (dari kata *constitute*) yang berarti membentuk. Makna kata konstitusi selalu terikat dengan pembentukan organ dan organisasi negara, serta susunan ketatanegaraan.

2.3.2 Kedudukan terhadap Pancasila dan Karakteristik Kehadiran UUD

Pembahasan mengenai konstitusi selalu berkaitan erat dengan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (sumber dari segala sumber hukum). Ditinjau dari sejarahnya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai berdirinya negara terlebih dahulu sebelum UUD disahkan pada 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagai dasar berdirinya negara, melainkan dasar yang memberi bentuk dan susunan bagi Negara Indonesia Merdeka. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu dari empat pilar landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.3 Pentingnya Kesadaran Berkonstitusi

Mempelajari konstitusi dan norma tidak hanya berhenti pada ranah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi harus membentuk keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Hal ini diterapkan melalui empat prinsip utama: mengetahui, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai tuntunan konstitusi dan norma.

2.4 Pentingnya Konstitusi, Unsur, dan Muatan Pokok

2.4.1 Tiga Unsur Tubuh Konstitusi Menurut Savornin Lohman

1. Perwujudan perjanjian masyarakat (*kontrak sosial*), yaitu hasil kesepakatan warga masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan.
2. Piagam jaminan hak-hak asasi manusia, yang menentukan pembatasan hak dan kewajiban warga negara serta alat-alat pemerintahan.
3. *Forma meginis*, yaitu kerangka bangunan atau gambaran struktur pemerintahan negara.

2.4.2 Tiga Muatan Pokok Konstitusi Menurut J.G. Steenbeek

1. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara.
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
3. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

2.4.3 Gagasan Konstitusionalisme dan Konvensi Ketatanegaraan

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dibatasi oleh aturan/UUD agar tidak berjalan secara sewenang-wenang menurut keinginan penguasa. Di Indonesia, UUD dilengkapi dengan kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) dan yurisprudensi, seperti:

- Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR/DPD. Tradisi ini diformalkan dalam UU No. 27 Tahun 2009 (UU MD3), di mana Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan HUT RI pada Sidang Bersama DPR-DPD dan Pidato Penyampaian RUU APBN di hadapan DPR.
- Pengambilan keputusan di MPR yang mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- Penyampaian penjelasan RUU APBN oleh Presiden pada minggu pertama bulan Januari di hadapan DPR.
- Praktik keberadaan Menteri Negara nondepartemen pada masa pemerintahan Orde Baru.

2.5 Sejarah Penyusunan UUD NRI Tahun 1945

2.5.1 Proses Perumusan dalam Sidang BPUPK

Rancangan UUD disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sejak tanggal 29 Mei hingga 16 Juli 1945. Pada masa sidang kedua BPUPK (10–17 Juli 1945) yang dipimpin oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno menyampaikan tiga masalah pokok rancangan UUD: Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD.

Pada 10 Juli 1945, disepakati bentuk negara kesatuan dan dibentuk tiga panitia utama:

1. Panitia Perancang Hukum Dasar (diketuai oleh Ir. Sukarno).
2. Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso).

2.5.2 Kronologi Pembahasan Rancangan UUD

- 10 Juli 1945: Penetapan keputusan bentuk negara kesatuan dan pembentukan tiga kelompok panitia.
- 11–12 Juli 1945: Panitia Perancang Hukum Dasar membentuk Panitia Kecil (diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo) yang merumuskan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan dan Rancangan UUD.
- 13 Juli 1945: Pembahasan Hasil Rancangan Panitia Kecil dalam forum Panitia Perancang Hukum Dasar.
- 14 Juli 1945: Pembahasan Rancangan Kedua UUD hasil Panitia Perancang Hukum Dasar pada forum Sidang BPUPK.
- 15–16 Juli 1945: Pengesahan Rancangan Ketiga UUD (hasil akhir) oleh Sidang BPUPK.

Panitia Perancang UUD juga membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo untuk menyempurnakan susunan kalimat dan bahasa rancangan UUD.

2.5.3 Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI

Setelah BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945 dengan anggota awal 21 orang (kemudian ditambah 6 orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang, termasuk Kasman Singodimedjo). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertama dan memutuskan:

1. Mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

2.6 Arti Penting Konstitusi dan Peringatan Hari Konstitusi

2.6.1 Periodesasi Konstitusi di Indonesia

Bangsa Indonesia pernah memberlakukan empat macam konstitusi dalam sejarah ketatanegaraannya:

1. UUD NRI Tahun 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949).
2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).
3. UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).
4. UUD NRI Tahun 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 beserta perubahan-perubahannya (amendemen).

2.6.2 Keistimewaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Di antara berbagai perubahan konstitusi yang pernah terjadi, bagian Pembukaan (Mukadimah) UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah diubah. Mukadimah memuat dasar negara Pancasila serta cita-cita dan tujuan nasional bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2.6.3 Peringatan Hari Konstitusi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, tanggal 18 Agustus ditetapkan secara resmi sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia, yang diperingati satu hari setelah Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

2.7 Peran Tokoh Kasman Singodimedjo

Kasman Singodimedjo ditambahkan sebagai anggota PPKI oleh Sukarno bersama Wiranatakoesoema, Ki Hajar Dewantara, Sajuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Achmad Soebardjo, sehingga jumlah anggota PPKI bertambah dari 21 menjadi 27 orang.

Peran Utama dan Perjuangan:

- **Pemersatu Bangsa:** Menjadi pemersatu antara golongan Islam dan nasionalis pada rapat PPKI 18 Agustus 1945. Beliau dipercaya oleh Sukarno dan Mohammad Hatta untuk meyakinkan Ki Bagoes Hadikoesoemo agar menerima usulan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa.
- **Kepemimpinan Militer:** Menjabat sebagai Ketua BKR Pusat yang dibentuk melalui Dekrit Presiden pada 23 Agustus 1945. Selanjutnya memimpin TKR, dan saat menjabat Ketua KNIP, beliau membubarkan TKR untuk membentuk TNI, sehingga beliau dikenal sebagai inisiator lahirnya TNI.
- **Pemerintahan dan Hukum:** Menjadi Ketua KNIP (parlemen) pertama, Jaksa Agung kedua yang mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung Nomor 3 Tanggal 15 Januari 1946 tentang pembenahan organisasi kejaksaan dan penegakan negara hukum, serta menjabat Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II.
- **Konstituante dan Gelar Pahlawan:** Terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante dari Partai Masyumi pada Pemilu 1955. Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 8 November 2018 berdasarkan Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018.

2.8 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 pada 15 Februari 1946. Kedudukannya sebagai hukum dasar tertulis berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara, serta sebagai norma dasar yang menjadi sumber tertinggi bagi seluruh produk hukum.

2.8.1 Isi dan Tujuan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas empat alinea yang memuat makna mendalam:

- **Alinea Pertama:** Mengandung pengakuan hak kodrat dan prinsip universal bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, serta penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.
- **Alinea Kedua:** Merupakan konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri guna mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
- **Alinea Ketiga:** Memuat pengakuan nilai religius dan moral bahwa kemerdekaan serta pembentukan Negara Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa di samping hasil perjuangan bangsa.

- **Alinea Keempat:** Memuat tujuan khusus negara (melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan umum (ikut melaksanakan ketertiban dunia), ketentuan UUD negara, bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, serta dasar filsafat negara (Pancasila).

Makna dan Tujuan Pembukaan UUD 1945:

- Menjadi sumber motivasi, aspirasi, cita-cita hukum, dan moral bangsa.
- Memiliki nilai universal (dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia) dan nilai lestari (menampung dinamika masyarakat).
- Menegaskan pernyataan kemerdekaan, menetapkan cita-cita bangsa, mengukuhkan Proklamasi, dan menetapkan dasar negara.

2.8.2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memenuhi dua unsur mutlak:

1. **Unsur Terjadinya:** Disusun oleh pembentuk negara (PPKI) yang merupakan representasi resmi seluruh bangsa Indonesia.
2. **Unsur Isinya:** Memuat dasar tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara.

Alasan Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah:

- Dibentuk oleh pembentuk negara (PPKI). Lembaga negara yang dibentuk setelahnya hanya merupakan alat perlengkapan negara dengan kedudukan lebih rendah.
- Merupakan tertib hukum tertinggi dan memuat syarat-syarat mutlak bagi keberadaan Negara Republik Indonesia.
- Merupakan pengejawantahan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah.

2.8.3 Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

- **Sifat Hubungan:** Pembukaan UUD memberikan penjelasan (menegakkan hak kodrat dan moral), penegasan (perjuangan membebaskan diri dari penjajahan yang diridai Tuhan), dan pertanggungjawaban (penyusunan UUD dan dasar negara) terhadap Proklamasi.
- **Fungsi Proklamasi:** Proklamasi bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat atau jembatan emas untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

2.8.4 Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal-Pasalnya

Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Batang Tubuh (Pasal-pasal) bersifat kausal organis:

- Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD meliputi suasana kebatinan dan mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang dijabarkan secara normatif ke dalam pasal-pasal UUD.
- **Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945:**
 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas asas persatuan (Pokok Pikiran Persatuan).
 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pokok Pikiran Keadilan Sosial).
 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan (Pokok Pikiran Kedaulatan Rakyat).
 4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (Pokok Pikiran Ketuhanan dan Kemanusiaan).

Table 1: Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Konstitusi

No.	Penyelenggaraan Negara	UUD NRI Tahun 1945	Konstitusi RIS	UUDS 1950
1.	Bentuk Negara	Kesatuan	Serikat/Federasi	Kesatuan
2.	Bentuk Pemerintahan	Republik	Republik	Republik
3.	Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parlementer	Parlementer
4.	Kedudukan Presiden	Kepala Negara & Pemerintahan	Kepala Negara	Kepala Negara

2.9 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi politik kenegaraan.

Masa Berlakunya UUDS 1950 (1950–1959):

- Menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kerap terjadi jatuh bangun kabinet sebanyak 7 kali pergantian Perdana Menteri (M. Natsir, Sukirman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Juanda).

Dampak Negatif Instabilitas Politik Masa UUDS 1950:

1. Program pembangunan jangka panjang pemerintah tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. Terjadi ketidakharmonisan internal dalam tubuh Angkatan Bersenjata pasca-Peristiwa 17 Oktober 1952.
3. Ketegangan sosial politik meningkat akibat masa kampanye Pemilu 1953–1955 yang berkepanjangan.
4. Timbulnya gerakan separatisme dan pemberontakan di daerah seperti PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi.

5. Kebuntuan sidang Badan Konstituante dalam menetapkan dasar negara baru.

Kondisi krisis tersebut mendorong Presiden Sukarno untuk mengajukan konsep Demokrasi Terpimpin dan mengembalikan berlakunya UUD NRI Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden.

2.10 Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

2.10.1 Masa Awal Kemerdekaan dan Era Kabinet

- UUD NRI Tahun 1945 pada awal kemerdekaan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena negara terfokus pada perang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda serta mengatasi pemberontakan internal, seperti PKI Madiun (18 September 1948) dan DI/TII Jawa Barat (7 Agustus 1949).
- Penerbitan Maklumat 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
- Terdapat beberapa kali pergantian kabinet dalam rentang waktu 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949:
 1. Kabinet Sjahrir (14 November 1945–27 Juni 1947, dengan periode 27 Juni–3 Juli 1947 kembali sementara ke Kabinet Presidensial).
 2. Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli–11 November 1947).
 3. Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947–29 Januari 1948).
 4. Kabinet Mohammad Hatta I (29 Januari 1948–4 Agustus 1949).
 5. Kabinet Syafruddin Prawiranegara / Kabinet Darurat (19 Desember 1948–13 Juli 1949).
 6. Kabinet Mohammad Hatta II (4 Agustus 1949–20 Desember 1949).

2.10.2 Masa Konstitusi RIS

- Sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar (KMB), UUD NRI Tahun 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.
- Bentuk negara berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat (federasi), dengan perubahan pada struktur kelembagaan dan hubungan pusat-daerah.
- Konstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah federasi, sementara UUD NRI Tahun 1945 tetap berlaku khusus bagi wilayah negara bagian Republik Indonesia (beribu kota di Yogyakarta).
- Tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk kesatuan menyebabkan berlakunya Konstitusi RIS hanya bertahan sampai 17 Agustus 1950.

2.10.3 Masa UUDS 1950

- Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mengembalikan bentuk negara menjadi negara kesatuan dengan sistem kabinet parlementer.
- Masa ini ditandai dengan berkembangnya kehidupan kepartaian dan politik multipartai.
- Sistem ini berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

2.10.4 Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama

- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga ketentuan utama:
 1. Pembubaran Konstituante.
 2. Pemberlakuan kembali UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 pada era ini mengalami beberapa penyimpangan, antara lain:
 - Penerbitan Penetapan Presiden (Penpres) yang kedudukannya disetarakan dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR, seperti Penpres No. 2/1959 (pembentukan MPRS), Penpres No. 7/1959 (pembubaran partai politik), Penpres No. 1/1960 (Manipol sebagai GBHN), Penpres No. 3/1960 (pembubaran DPR hasil Pemilu 1955), dan Penpres No. 4/1960 (pembentukan DPR-GR).
 - Keputusan MPRS yang menyimpang dari konstitusi, seperti Tap MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Presiden Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup.
 - Pemusatan kekuasaan pada Presiden sehingga menempatkan DPR di bawah kedudukan Presiden.

2.10.5 Masa Orde Baru

- Dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dengan ikhtiar melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
- Terjadi beberapa penyimpangan konstitusional selama masa Orde Baru:
 - Perekonomian terpusat dan berpraktik monopoli yang kurang sesuai dengan asas Pasal 33 UUD 1945.
 - Kekuasaan Presiden sangat dominan melebihi lembaga legislatif (executive heavy).
 - Pengekangan kebebasan pers (pembredelan media) serta pembatasan hak berpendapat dan berorganisasi.
 - Maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - Penegakan hukum yang belum berjalan baik dan rentan diintervensi oleh kekuasaan.

2.10.6 Masa Reformasi

- Bergulir sejak 21 Mei 1998 untuk menata ulang sistem ketatanegaraan dan mencegah pemusatan kekuasaan.
- Alasan mendasar dilakukannya amendemen UUD NRI Tahun 1945:
 - Pasal-pasal UUD 1945 sebelum amendemen bersifat multitafsir dan memberi peluang penafsiran ganda bagi pemegang kekuasaan.
 - Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR membuat Presiden secara tidak langsung tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 - Perlunya memberikan otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah.
 - Perlunya wadah hukum yang lebih luas dan tegas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

2.11 Pergantian dan Perubahan Konstitusi

2.11.1 Sifat dan Prosedur Perubahan Konstitusi

- Konstitusi memiliki dua sifat utama:
 - Rigid (kaku): Memerlukan syarat dan tata cara khusus untuk diubah. UUD NRI Tahun 1945 bersifat rigid (ketentuan perubahan diatur dalam Pasal 37).
 - Fleksibel (luwes): Dapat diubah dengan prosedur yang sama seperti pembuatan undang-undang biasa.
- Pembatasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37 Ayat (5), yang menetapkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
- Cara perubahan konstitusi di berbagai negara secara umum dapat dilakukan melalui referendum, keputusan badan legislatif dengan syarat khusus, lembaga khusus pembentuk konstitusi, atau persetujuan negara-negara bagian dalam negara federasi.

2.11.2 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD NRI Tahun 1945

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Memindahkan hal-hal normatif dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam pasal-pasal.
5. Melakukan perubahan dengan cara addendum.

2.11.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD NRI Tahun 1945

- Sistematika: Sebelum amendemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amendemen menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
- Kedaulatan Rakyat: Sebelum amendemen dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah amendemen dilaksanakan menurut UUD.
- Kekuasaan Presiden: Berubah dari kekuasaan yang terpusat (executive heavy) menjadi penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances).
- Pemilihan Presiden: Sebelum amendemen dipilih oleh MPR, setelah amendemen dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.
- Kelembagaan Negara: Kedudukan lembaga negara menjadi sejajar di bawah UUD. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibubarkan, serta dibentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Keanggotaan MPR: Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang seluruhnya dipilih melalui pemilu.
- Hak Asasi Manusia: Penjabaran HAM diatur lebih terperinci dan tegas dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J.

2.12 Peran Mahkamah Konstitusi

2.12.1 Sejarah Pembentukan dan Status

- Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dari pengadopsian ide MK dalam amendemen UUD tahun 2001 (Pasal 24 ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 7B).
- Landasan operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003.
- Peradilan MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

2.12.2 Kewenangan dan Kewajiban MK

- Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1):
 1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review).
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 3. Memutus pembubaran partai politik.
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Kewajiban MK: Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2.12.3 Peran Utama MK

1. Pengawal konstitusi (the guardian of constitution).
2. Penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution).
3. Pengawal demokrasi (the guardian of democracy).
4. Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights).
5. Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

2.13 Hak dan Kewajiban Warga Negara

2.13.1 Pengertian dan Sifat Hubungan Hak dan Kewajiban

- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- Sifat hubungan hak dan kewajiban warga negara:
 - Timbal balik dengan negara: Hak warga negara merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, sedangkan kewajiban warga negara merupakan hak negara untuk menuntutnya.
 - Kausalitas (sebab-akibat): Hak seseorang diperoleh sebagai akibat dari terlaksananya kewajiban.
 - Tidak dapat dipisahkan: Hak dan kewajiban melekat secara beriringan.

2.13.2 Pasal-Pasal Hak dan Kewajiban dalam UUD NRI Tahun 1945

- Pasal 27 Ayat (1): Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
- Pasal 27 Ayat (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- Pasal 28A: Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan.
- Pasal 28B: Hak membentuk keluarga melalui perkawinan sah, melanjutkan keturunan, serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan perlindungan dari kekerasan/diskriminasi.
- Pasal 28C: Hak mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri secara kolektif.
- Pasal 28D: Hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan sama di hadapan hukum, imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja, kesempatan sama dalam pemerintahan, serta status kewarganegaraan.
- Pasal 28E: Kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, serta kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran/sikap.
- Pasal 28I: Jaminan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, tidak diperbudak, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.
- Pasal 28J: Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan tunduk pada pembatasan undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain.

2.13.3 Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan

- Landasan konstitusional kebebasan beragama bersumber dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga dan keempat (Ketuhanan Yang Maha Esa) serta Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

2.14 Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945

2.14.1 Pasal 28F

- Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2.14.2 Pasal 28G

- Ayat (1): Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Ayat (2): Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain.

2.14.3 Pasal 28H

- Ayat (1): Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Ayat (2): Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Ayat (3): Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Ayat (4): Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

2.14.4 Pasal 28I

- Ayat (1): Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), meliputi hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- Ayat (2): Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.
- Ayat (3): Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2.14.5 Pasal 28J

- Ayat (1): Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

2.15 Bela Negara

- Pasal 27 Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 30 Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2.16 Pendidikan dan Kebudayaan

2.16.1 Pasal 31

- Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2.16.2 Pasal 32

- Ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2.17 Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

2.17.1 Pasal 33

- Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2.17.2 Pasal 34

- Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2.17.3 Contoh Hak Warga Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari

- Memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Menyuarakan pendapat secara lisan maupun tulisan.
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- Menikah dan berkeluarga.
- Mendapatkan penghidupan yang layak.
- Berorganisasi dan berkumpul.
- Memiliki suatu barang atau properti yang legal.
- Memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum.

2.17.4 Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari

- Membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah.
- Taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku.
- Menghormati orang lain.
- Mengikuti pendidikan dasar.
- Ikut menjaga sarana dan fasilitas umum.
- Membuang sampah pada tempatnya.
- Patuh kepada pembatasan atas hak kebebasan.

2.18 Pentingnya Kesadaran Berkonstitusi

2.18.1 Pengertian Kesadaran Berkonstitusi

- Meluasnya materi muatan UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen menuntut pemahaman warga negara terhadap konstitusi guna mewujudkan konstitusi yang hidup (living constitution).
- Kesadaran berkonstitusi diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku bermuatan cita-cita serta komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia.
- Kesadaran berkonstitusi mengandung makna ketaatan pada aturan hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.18.2 Penerapan Kesadaran Berkonstitusi

- Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya melalui pemahaman norma dasar, tetapi memerlukan pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Unsur-unsur kesadaran moral meliputi:
 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral sesuai dengan konstitusi.
 2. Rasional, yaitu bersifat objektif, berlaku umum, serta terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan.
 3. Kebebasan atas kesadaran moral untuk menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan konstitusi.
- Pembinaan kesadaran berkonstitusi dapat dilaksanakan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, siskamling, dan rapat RT/RW.
- Tanpa adanya kesadaran berkonstitusi, UUD NRI Tahun 1945 hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa aktualisasi dalam praktik kehidupan.

2.18.3 Tingkatan Kesadaran Berkonstitusi

- Kesadaran anomous: Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya.
- Kesadaran heteronomous: Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi yang berlandaskan motivasi beraneka ragam atau berganti-ganti.
- Kesadaran socionomous: Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi yang berorientasi pada kiprah umum atau khalayak ramai.
- Kesadaran autonomous: Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi yang didasari oleh konsep kesadaran dalam diri sendiri (tingkatan tertinggi).
- Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi ditandai dengan kemampuan literasi konstitusi (constitutional literacy).

2.18.4 Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara

- Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum:
 - Hak: Memperoleh perlindungan dan persamaan hukum, seperti didampingi pengacara dan perlakuan adil dalam proses hukum.
 - Kewajiban: Menghindari tindakan melanggar hukum, memenuhi panggilan saksi, serta menghormati lembaga dan aparat penegak hukum.
- Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak:
 - Hak: Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti mendaftar pekerjaan dan menerima upah.
 - Kewajiban: Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan memiliki etos kerja yang baik.
- Pasal 28 mengenai hak politik (berserikat, berkumpul, dan berpendapat):
 - Hak: Mendirikan atau bergabung dengan organisasi, menyampaikan aspirasi, dan berkumpul untuk diskusi.
 - Kewajiban: Mematuhi aturan hukum dan peraturan organisasi, bertanggung jawab atas aspirasi yang disampaikan, serta menyelesaikan sengketa secara damai.
- Pasal 28A sampai 28J mengenai hak atas HAM:
 - Hak: Membentuk keluarga melalui perkawinan sah, kebebasan meyakini kepercayaan, dan memperoleh perlindungan hak.
 - Kewajiban: Menghargai hak asasi orang lain, bertoleransi terhadap keragaman, dan mematuhi hukum yang berlaku.
- Pasal 29 mengenai kebebasan beragama:
 - Hak: Beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
 - Kewajiban: Menjaga kerukunan antarumat beragama dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
- Perwujudan sikap kesadaran berkonstitusi meliputi:
 - Kesadaran dan kesediaan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Indonesia.
 - Pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
 - Kepekaan terhadap kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2.19 Perilaku Demokratis dalam Era Keterbukaan Informasi

2.19.1 Pengertian Demokrasi Pancasila

- Demokrasi merupakan sistem yang mensyaratkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi.
- Nilai-nilai Demokrasi Pancasila bersumber dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, dengan esensi utama berupa kedaulatan rakyat.

- Landasan konstitusional demokrasi tercantum pada Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Kedisiplinan terhadap hukum dan etika menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi dan menciptakan ketahanan masyarakat.

2.19.2 Pemahaman Demokrasi secara Normatif dan Empiris

- Pemahaman secara Normatif: Demokrasi berada dalam kerangka berpikir konseptual sebagai landasan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dengan menempatkan peran penting rakyat.
- Pemahaman secara Empiris: Demokrasi diwujudkan dalam praktik politik praktis dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan adil bagi setiap warga negara.

2.19.3 Hakikat dan Etimologi Demokrasi

- Etimologi: Berasal dari bahasa Yunani "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan atau berkuasa), yang berarti kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
- KBBI: Sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.
- Tiga pilar utama penegak demokrasi:
 1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people).
 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people).
 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

2.19.4 Klasifikasi Bentuk Demokrasi

- Demokrasi secara Langsung:
 - Pengertian: Memberikan kekuasaan kepada warga negara secara langsung tanpa perantara dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
 - Contoh: Pemilihan umum Presiden dan pemilu lokal langsung oleh rakyat.
- Demokrasi secara Tidak Langsung:
 - Pengertian: Pengambilan keputusan pemerintahan dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.
 - Contoh: Wakil rakyat yang menentukan kebijakan publik.

2.20 Prinsip-Prinsip Demokrasi

2.20.1 Prinsip Demokrasi Menurut Henry B. Mayo

- Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- Menjamin tegaknya keadilan.

2.20.2 Perbedaan Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi Totaliter

- Demokrasi Konstitusional: Pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku (*rechtsstaat*) serta tunduk pada *rule of law*.
- Demokrasi Totaliter: Pemerintahan yang kekuasaannya tidak dibatasi (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter.

2.20.3 Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal

- Demokrasi Pancasila: Mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berpandangan bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam kebersamaan dengan sesama, negara hadir membela rakyat yang lemah, serta mengedepankan musyawarah atau dialog dalam pengambilan keputusan.
- Demokrasi Liberal: Mewujudkan kesejahteraan individu, memandang manusia sebagai individu dengan segala hak dan kebebasannya, mengutamakan persaingan bebas berdasarkan mekanisme pasar, serta mengandalkan pemungutan suara (*voting*) dalam pengambilan keputusan.

2.21 Indikator Demokrasi

2.21.1 Indikator Demokrasi Menurut Afan Gaffar

- Akuntabilitas: Setiap pemegang jabatan dan wakil rakyat yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan serta tugas yang diemban kepada rakyat.
- Rotasi Kekuasaan: Terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, seperti pembatasan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan pemilu secara berkala.
- Rekrutmen Politik yang Terbuka: Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki peluang yang sama secara adil dalam berkompetisi untuk mengisi jabatan politik.
- Pemilihan Umum: Pemilu diselenggarakan secara periodik, jujur, dan adil agar setiap warga negara dapat menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai hati nurani.

- Hak-Hak Dasar Warga Negara: Setiap warga negara berhak menikmati hak-hak dasar secara bebas, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan kebebasan pers.

2.22 Keterbukaan Informasi Publik

2.22.1 Pengertian dan Keharusan Keterbukaan Informasi

- Keterbukaan informasi publik merupakan keharusan di era Industri 4.0 agar informasi tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan luas.
- Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain atau organisasi nonpemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan menerima dana dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.

2.22.2 Klasifikasi Informasi Publik

- Informasi Terbuka: Terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala (Pasal 9 UU KIP), diumumkan serta-merta (Pasal 10 UU KIP), tersedia setiap saat (Pasal 11 UU KIP), serta informasi berdasarkan permintaan (Pasal 22 UU KIP).
- Informasi Dikecualikan (Rahasia): Meliputi rahasia negara (Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP), rahasia pribadi (Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP), dan rahasia bisnis (Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP).

2.23 Perilaku Demokratis dan Budaya Positif

2.23.1 Musyawarah Membuat Kesepakatan Bersama

- Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama (konsensus).
- Nilai dasar dalam pelaksanaan musyawarah mencakup kebersamaan, kebebasan berpendapat, saling menghargai, ikhlas, dan berkeadilan.
- Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai melalui negosiasi (proses tawar-menawar berunding) atau perundingan melalui organisasi.

2.23.2 Menumbuhkan Budaya Positif

- Pembudayaan perilaku positif dilakukan melalui komitmen bersama dengan pendekatan disiplin positif dalam komunitas.

2.23.3 Menghargai Kebinekaan

- Keberagaman suku, agama, etnis, dan golongan merupakan takdir Tuhan yang harus disikapi dengan bijak melalui rasa saling menghormati, tenggang rasa, dan kerja sama.
- Contoh budaya positif: tertib terhadap norma, malu melanggar norma, belajar sepanjang hayat, bermusyawarah, disiplin waktu, taat hukum, serta santun dalam berbicara.

- Implementasi menghargai kebinekaan meliputi musyawarah untuk mufakat, landasan kasih sayang, rela berkorban, tidak mencari menang sendiri, mengakomodasi sifat pluralistik, serta berperilaku inklusif.

2.23.4 Menghormati Perbedaan Pilihan

- Perbedaan pilihan politik, agama, hobi, maupun pandangan hidup merupakan hal wajar yang harus ditoleransi dan dihormati oleh setiap warga negara.

2.23.5 Kesenjangan Gender

- Kesenjangan gender adalah kondisi setara antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajiban.
- Gender merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat melalui proses sosialisasi, bukan sekadar perbedaan biologis semata.

2.23.6 Kebebasan yang Bertanggung Jawab

- Kebebasan warga negara dibatasi oleh norma, hukum yang berlaku, serta hak-hak kebebasan orang lain.
- Empat kebebasan penting dalam negara demokratis meliputi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan berkumpul dan berserikat.

2.23.7 Tanggung Jawab Warga Negara dalam Demokrasi Pancasila

- Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional di atas kepentingan kelompok atau pribadi.
- Hak dan kewajiban warga negara terwujud dalam bidang hukum, pemerintahan, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

2.24 Kemerdekaan Berpendapat

2.24.1 Dasar Hukum Kemerdekaan Berpendapat

- Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945: Menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Penyampaian pendapat harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa serta menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan orang lain.

2.24.2 Contoh Perilaku Demokrasi Pancasila di Lingkungan Masyarakat

1. Antre secara tertib menunggu giliran.
2. Menghindari sikap main hakim sendiri dan tindakan kekerasan.
3. Menghormati para pemimpin, baik tokoh formal maupun adat.
4. Berani mengakui kebenaran atau kebaikan pendapat orang lain.
5. Melaksanakan hasil musyawarah warga dengan penuh tanggung jawab.

2.24.3 Contoh Perilaku Demokrasi Pancasila di Lingkungan Bangsa dan Negara

1. Mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Menyampaikan aspirasi secara santun dan tertib.
3. Menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
4. Menyukseskan program pemerintah yang sedang berkuasa.
5. Berani mengakui kekalahan dan memberikan ucapan selamat kepada pemenang pemilihan.